

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2090/2531

นายดวง สุริวงศ์

โจทก์

นายผาด โกมลวานิช

จำเลย

นายผาด โกมลวานิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีหวังชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

สืบเนื่องจากศาลพิพากษาตามยอมว่า จำเลยตกลงซื้อที่ดินโฉนดตามฟ้องจากโจทก์ในราคา 300,000 บาท ฯลฯ หากจำเลยผิดนัดยอมรื้อบ้านออกจากที่ดินโจทก์ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินตามที่กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความและไม่รื้อบ้านออกจากที่ดินโจทก์ โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาตามยอม

จำเลยยื่นคำร้องว่า หลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมแล้วคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลมารวิชัยมีมติให้โจทก์ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยตามราคาท้องตลาดที่แท้จริงเป็นเงิน 127,860 บาท ต่ำกว่าราคา 300,000 บาท ที่จำเลยตกลงซื้อจากโจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว จำเลยจึงยื่นฟ้องโจทก์ขอให้บังคับโจทก์ขายที่ดินให้แก่จำเลย แต่คดียังไม่ถึงที่สุดจึงขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีเกี่ยวกับเรื่องรื้อบ้านไว้ก่อนจนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่เป็นเหตุให้งดการบังคับคดีให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมิทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ